

現 代 社 会

(解答番号 1 ~ 31)

第 1 問 ある大学の授業では、「安全保障に関する政治と裁判」を全体テーマとして、それに関わる個別テーマを受講生が自分で選び、発表することになった。2 回目の授業で、受講生はそれぞれ選んだテーマを記した紙を黒板に張り出した。次のテーマ一覧を読み、後の問い(問 1 ～ 7)に答えよ。(配点 22)

テーマ一覧

【安全保障に関わる憲法と法律】

安全保障に㉔憲法はどう関わっているのか？ また、㉕安全保障に関わる日本の法律にはどのようなものがあるか？

【国際平和の構想と実現】

どのような㉖国際平和の構想が提示されてきたのか？ また、その実現に向けてどのように㉗政治に関わることが求められるか？

【安全保障政策の違憲審査】

国の安全保障政策に対して、㉘裁判所はどのような㉙違憲審査をすることができるのか？

【安全保障概念の多様化】

㉚軍事とは別の観点から、安全保障の語が使われるようになっているが、それはどのようなものか？

問 1 下線部②に関して、大日本帝国憲法または日本国憲法についての記述として正しいものを次のA～Cからすべて選んだとき、その組合せとして最も適当なものを、後の①～⑧のうちから一つ選べ。

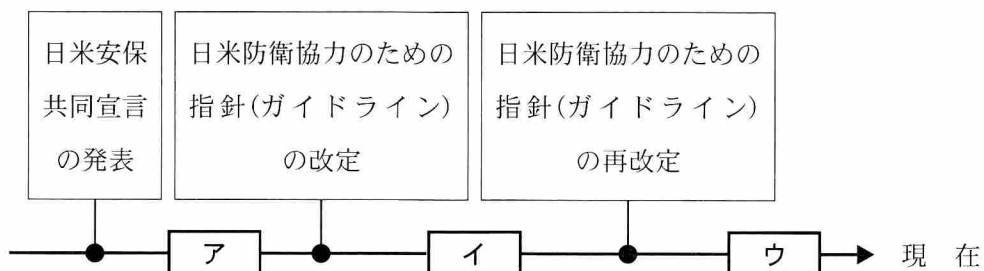
1

- A 大日本帝国憲法では、陸海軍の統帥権は天皇が有すると定められていた。
- B 日本国憲法の規定によると、国務大臣全体の半数を超えなければ、文民でない者が国務大臣に就任することができる。
- C 現在の政府解釈によれば、日本国憲法 9 条は集団的自衛権の行使を全面的に禁じている。

- ① AとBとC
- ② AとB
- ③ AとC
- ④ BとC
- ⑤ A
- ⑥ B
- ⑦ C
- ⑧ 正しいものはない

現代社会

問 2 下線部⑤に関して、次の時系列は冷戦後の日米関係に関わる出来事を年代順に並べたものである。この時系列上に、日本の法律である「安全保障関連法」と「周辺事態法」を制定された年代順に並べると、次の **ア** ～ **ウ** のいずれかに入る。その組合せとして最も適当なものを、後の①～⑥のうちから一つ選べ。 **2**



- | | | |
|---|-------------|-----------|
| ① | 安全保障関連法 — ア | 周辺事態法 — イ |
| ② | 安全保障関連法 — ア | 周辺事態法 — ウ |
| ③ | 安全保障関連法 — イ | 周辺事態法 — ア |
| ④ | 安全保障関連法 — イ | 周辺事態法 — ウ |
| ⑤ | 安全保障関連法 — ウ | 周辺事態法 — ア |
| ⑥ | 安全保障関連法 — ウ | 周辺事態法 — イ |

問 3 下線部㉔に関して、次の記述 A・B は、平和の実現に向けて打ち出された構想を説明したものである。これらの構想を打ち出した人物名の組合せとして最も適当なものを、後の①～④のうちから一つ選べ。 3

A 互いの人格を尊重し合う社会を「目的の国」と呼び、こうした社会の世界規模での実現を目標に、永久平和に向けた国際的な連合の構想を打ち出した。

B 「平和原則 14 か条」を提唱し、勢力均衡ではなく、集団安全保障に基づく国際平和機構の設立につながる構想を打ち出した。

- ① A ヘーゲル B ウィルソン
- ② A ヘーゲル B F. ローズベルト
- ③ A カント B ウィルソン
- ④ A カント B F. ローズベルト

現代社会

問 4 下線部㊸に関して、原則自由に行うことのできる一般的な政治運動としての表現活動とは異なり、選挙運動には特別の規制がある。次のポスターはインターネット選挙運動に関するルールの一部がまとめられたものである。また、後の行動A～Cは、7月13日公示、7月30日投票の参議院議員選挙において、有権者の立場で行ったインターネット選挙運動であるとする。A～Cのうち、ポスターに掲げられたルールに適合しているものをすべて選んだとき、その組合せとして最も適当なものを、後の①～⑧のうちから一つ選べ。ただし、ポスターに掲げられたルール以外は考慮しないものとする。

4

ポスター

インターネットを利用した選挙運動ができるようになりました

◆有権者は、インターネットを利用した選挙運動ができます。

例：ホームページ、ブログ、SNS、動画共有サービス、動画中継サイト

◆ただし、有権者が電子メールを利用して選挙運動を行うことは、引き続き禁止されています。電子メールとは、次のいずれかに該当するものを指します。

・メールアドレス(例：□□@□□.ne.jp)宛てに送信する方式のメッセージ

・電話番号(例：090—xxxx—xxxx)宛てに送信する方式のメッセージ

◆選挙運動は、公示日・告示日から投票日の前日までしか行うことができません。ただし、上記期間中にインターネットを利用して発信したものであれば、投票日に削除する必要はありません。

総務省「インターネット選挙運動の解禁に関する情報」(総務省 Web ページ)により作成。

- A 7月16日に、自身が支持している政党が掲げている公約の優れている点を説明した文章を、大学の友人たちのメールアドレス宛てに一斉送信する。
- B 7月25日・26日に、自身が支持している候補者の魅力的な人柄を紹介する動画を、動画配信アプリを利用してライブ配信する。
- C 7月28日・29日・30日に、自身が支持している候補者や政党に投票するようお願いする文章を、SNSに投稿する。

- ① AとBとC
- ② AとB
- ③ AとC
- ④ BとC
- ⑤ A
- ⑥ B
- ⑦ C
- ⑧ ポスターに掲げられたルールに適合しているものはない

問 5 下線部㉔に関して、日本国憲法における裁判官についての記述として最も適当なものを、次の①～④のうちから一つ選べ。 5

- ① 罷免の訴追を受けた裁判官を裁判する弾劾裁判所は、最高裁判所に設けられている。
- ② 裁判官は、心身の故障のために職務を果たすことができないと国会で議決されたとき、罷免される。
- ③ 最高裁判所の裁判官のうち、長官以外の裁判官を任命する権限は、最高裁判所の長官が有している。
- ④ すべての裁判官は独立してその職権を行うという、裁判官の独立が保障されている。

現代社会

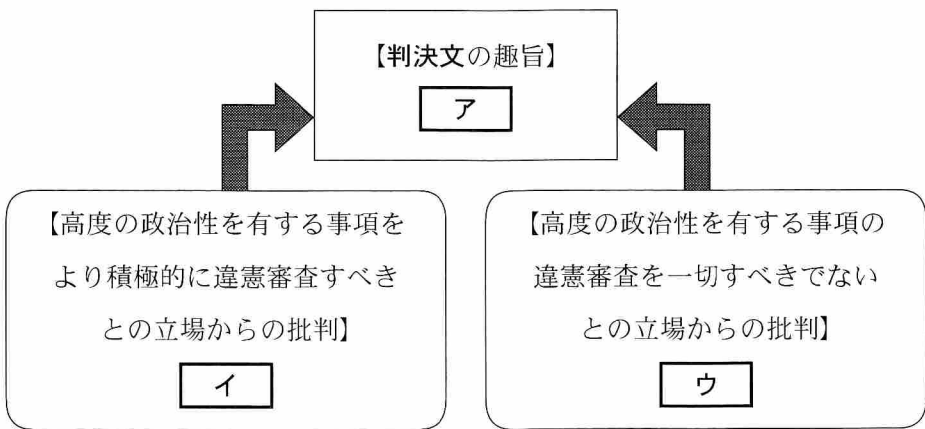
問 6 下線部㉑に関して、次の判決文は、日米安全保障条約の違憲審査について統治行為論を用いたとされる日本の最高裁判所の判決文の一部である。また、後の図は、判決文の趣旨と、そこで示された違憲審査のあり方に対して向けられた二つの立場からの批判をまとめたものである。図中の **ア** ~ **ウ** には後の記述 A ~ C のいずれかが入る。その組合せとして最も適当なものを、後の①~⑥のうちから一つ選べ。 **6**

判決文

日米安全保障条約は、主権国としてのわが国の存立の基礎に極めて重大な関係をもつ高度の政治性を有するものというべきであって、その違憲か否かの法的判断は、純司法的機能をその使命とする裁判所の審査には、原則としてなじまない性質のものである。従って、一見極めて明白に違憲無効であると認められない限りは、裁判所の審査権の範囲外のものであって、それは第一次的には、この条約の締結権を有する内閣およびこれに対して承認権を有する国会の判断に従うべく、終局的には、主権を有する国民の政治的批判に委ねられるべきものである。

(注) 判決文の表現は一部変えている。
最高裁判所刑事判例集 13 卷 13 号。

図



- A 高度の政治性を有する事項については、国会や内閣の判断に従うべきであるから、裁判所は、一見極めて明白に違憲無効であると認められる場合を除いて、違憲審査をすべきでない。
- B 高度の政治性を有する事項については、国会や内閣の判断や国民の政治的批判に委ねるべきであるから、裁判所は、一見極めて明白に違憲無効と認められるかどうかの審査さえ行うべきでない。
- C 高度の政治性を有する事項について、国会や内閣の判断に従うべきとするのは違憲審査制の趣旨に反するから、裁判所は、一見極めて明白に違憲無効であると認められなくても、違憲審査を回避すべきでない。

- | | |
|---------------|---------------|
| ① アーA イーB ウーC | ② アーA イーC ウーB |
| ③ アーB イーA ウーC | ④ アーB イーC ウーA |
| ⑤ アーC イーA ウーB | ⑥ アーC イーB ウーA |

現代社会

問 7 下線部⑧に関して、次の説明文は「食料安全保障」について解説したものである。説明文中の ・ には後の記述A・Bのいずれかが、 ・ には記述P・Qのいずれかが、 には記述R・Sのいずれかが入る。 ・ ・ に入るものの組合せとして最も適当なものを、後の①～⑧のうちから一つ選べ。

説明文

「食料安全保障」について、異なる視点から様々な対策が行われている。

日本では、食料の多くを特定の国・地域からの輸入に頼っている。このため、そこからの輸入が途絶すると食料不足に陥るという現状への危惧から、「食料安全保障」の考え方に基づき、 が主張される。その際、特定の国・地域への依存を回避することに重きをおくと、 政策が考えられる。しかし、国外の広い範囲での凶作といった不測の事態が起きると、 政策でも食料確保が不可能になるおそれから、 政策を採ることが重視される。

国連食糧農業機関は「食料安全保障」の考え方に基づき、 を打ち出している。これには、特に開発途上国において飢餓の問題が深刻化しているという背景がある。この考えに従い、1996年の世界食糧サミットや2000年のミレニアム開発目標では、2015年までに地球規模で栄養不足人口(飢餓人口)を という目標が立てられたが、その達成はできず、持続可能な開発目標(SDGs)に改変されたかたちで組み込まれている。

ア ・ イ に入る記述

- A すべての人が安全で栄養のある食料を入手する権利を有すること
B 国外の状況に左右されることなく食料を確保すべきこと

I ・ II に入る記述

- P 食料自給率を向上させる Q 食料輸入先を分散させる

III に入る記述

- R 半減させる S ゼロにする

- | | | | |
|---|-----|------|-------|
| ① | イ－A | II－P | III－R |
| ② | イ－A | II－P | III－S |
| ③ | イ－A | II－Q | III－R |
| ④ | イ－A | II－Q | III－S |
| ⑤ | イ－B | II－P | III－R |
| ⑥ | イ－B | II－P | III－S |
| ⑦ | イ－B | II－Q | III－R |
| ⑧ | イ－B | II－Q | III－S |